期末救命稻草 2024 年 6 月版

民法总则|李劲松（微博@民法李劲松）

New lawyer 期末救命稻草　民法总则　李劲松

配套带背视频　案例判断练习　公众号：New lawyer　领取

第四章 民事法律行为

- 第四节 附条件和附期限的民事法律行为
  - 二、附期限的民事法律行为 ★【简】
    - 附期限的民事法律行为，是指当事人在民事法律行为中设定一定的期限，并或消灭根据的民事法律行为。
      - 1. 期限是民事法律行为的一种附款，与民事法律行为的其他内容共同构成了附期限的民事法律行为。2. 期限是限制民事法律行为效力的附款。3. 期限是以将来确定事实的到来为内容的附款。【定福利】
- 第五节 民事法律行为的效力瑕疵
  - 一、无效民事法律行为 ★★★【多、不、简、论】
    - （一）概念和特点
      - 无效民事法律行为，是指虽然已经成立，但因其在内容上违反了法律、行政法规的强制性规定和公序良俗而应当被宣告无效的民事行为。
        - 1. 无效民事法律行为具有违法性。2. 对无效民事法律行为实行国家干预。3. 无效民事法律行为具有不得行性。4. 无效民事法律行为自始无效。【国家干预不得行，自始无效违法性】
    - （二）类型（虚无恶俗法）
      - 1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为。2. 虚假的民事法律行为。3. 恶意串通的民事法律行为 4. 违反强制性规范及违背公序良俗的民事法律行为
  - 二、可撤销的民事法律行为 ★★★【多、不、简、论】
    - （一）概念和特征
      - 可撤销的民事法律行为，是指当事人在从事民事法律行为时，因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权而使该已经生效的民事法律行为归于无效。
        - 1. 可撤销的民事法律行为主要是意思表示不真实的民事法律行为。2. 可撤销的民事法律行为须由撤销权人主动行使撤销权。3. 可撤销的民事法律行为在撤销以前仍然是有效的。
    - （二）类型
      - 1. 重大误解（行为误解有表示）
        - (1) 表意人对民事法律行为的内容等发生了重大误解，或者出现表达错误。(2) 表意人因为误解作出了意思表示。(3) 行为人实施民事法律行为时存在重大误解。【新】传达错误，构成重大误解。
      - 2. 欺诈（行为 + 故意 + 结果）
        - (1) 欺诈方具有欺诈的故意。(2) 欺诈方实施欺诈行为。（积极欺诈 + 消极欺诈）(3) 被欺诈的一方因欺诈而陷入错误。(4) 被欺诈人因错误而作出了意思表示。第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。【新】第三人实施欺诈、胁迫的，当事人可以请求第三人承担赔偿责任。
      - 3. 胁迫（非法行为 + 故意 + 结果）
        - (1) 一方或者第三人实施了胁迫行为。(2) 胁迫人具有胁迫的故意。(3) 受胁迫方因胁迫而实施了民事法律行为。(4) 胁迫行为是非法的。
      - 4. 显失公平（利用导致不公平）
        - (1) 客观要件。客观要件是指当事人的给付与对待给付之间失衡或造成利益不平衡。(2) 主观要件。主观要件是指在订立合同时一方具有利用优势地位或利用对方轻率、无经验等而与对方订立显失公平合同的故意。
    - （三）撤销权
      - 撤销权的特点：【主体性质方式】
        - 1. 撤销权应当由因意思表示不真实而受损害的一方当事人享有，2. 撤销权是一种专属的权利，不得与民事法律行为相分离而单独转让。3. 撤销权的行使必须采取诉讼或仲裁的方式。
  - 三、效力待定的民事法律行为 ★★【多、不、简】
    - （一）类型
      - 1. 限制民事行为能力人实施的行为。2. 欠缺代理权的代理行为。
    - （二）法律效果
      - 1. 追认权。法定代理人；被代理人。2. 催告权。相对人享有催告权，即相对人可以催告法定代理人或者被代理人自收到催告通知之日起30 日内予以追认。如果法定代理人或者被代理人未作表示时，视为拒绝追认。3. 撤销权。如果相对人从事民事法律行为时出于善意，即对对方无相应民事行为能力、代理权的事实处于不知或不应知的状态，那么其在民事法律行为成立以后，依法享有撤销该民事法律行为的权利。

第五章 代理

- 第一节 代理概述
  - 一、代理的概念和特征 ★★★【简】
    - 代理是指代理人以被代理人名义实施的、其法律效果直接归属于被代理人的民事法律行为。
      - 1. 代理涉及三种法律关系；2. 代理人必须以被代理人的名义行为；3. 代理人在代理权限范围内需要独立作出意思表示；4. 代理的法律效果由被代理人承担。（权名三效）
  - 二、代理的分类 ★★【多、不、简】
    - 1. 代理权的来源：委托代理与法定代理
    - 2. 代理行为的名义：直接代理与间接代理
    - 直接代理和间接代理存在一定的区别：
      - (1) 从事民事法律行为的名义不同；(2) 代理的效果是否能直接对被代理人产生效力不同；(3) 法律依据不同。（依靠名校）3. 代理人的选任：本代理和复代理 4. 代理人的人数：单独代理与共同代理
    - 共同代理和单独代理的区别主要表现在：（主体——行使——后果）
      - (1) 在共同代理的情况下，代理权作为一个整体由数人共同享有；而在单独代理的情况下，只存在一个代理人，代理权仅由一人享有；(2) 在共同代理的情形下，必须由数个代理人共同行使代理权；在单独代理的情形下，只能由一人行使代理权，也不涉及与其他代理人的权利冲突问题；(3) 在共同代理的情况下，其中一个代理人知道代理事项违法，其他人知道或应当知道这一情形时，应当停止代理行为，如果其继续实施代理行为，则应当对造成的损害后果承担连带责任；而在单独代理的情况下，则不涉及这一问题。
- 第二节 代理权
  - 一、复代理 ★★【简、论】
    - （一）特征（名义——性质——权限）
      - 1. 代理人以自己的名义为被代理人选定代理人。2. 复代理人是被代理人的代理人，而不是代理人的代理人。3. 复代理人是代理人基于复任权而选任的。
    - （二）条件（紧急同意有利益）
      - 1. 委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理。2. 如果为了被代理人的利益确实需要转委托，要取得被代理人的同意。3. 在紧急情况下不需要征得被代理人的同意。
  - 二、代理权的行使 ★★★【多、不、简、论】
    - （一）代理权行使的一般原则（侵权征信）
      - 1. 代理人必须在代理权限内从事代理行为。2. 代理人必须亲自从事代理行为。3. 代理人必须依据诚信原则从事代理行为。4. 代理人必须正当行使代理权。
    - （二）代理权滥用的禁止【新】
      - 1. 自己代理：(1) 被代理人事先同意；(2) 被代理人事后追认。2. 双方代理：(1) 双方代理经过被代理人的同意可以生效；(2) 双方被代理人的事后追认。3. 代理人与相对人恶意串通，损害被代理人的利益：代理人和相对人还应当对被代理人承担连带责任。（效力待定）
  - 三、代理权的终止 ★★【简】
    - （一）委托代理的终止原因
      - 1. 代理期限届满或者代理事务完成；2. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托；3. 代理人丧失民事行为能力；4. 代理人或者被代理人死亡；5. 作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。【两死两终止，丧曲词完满】
    - （二）法定代理的终止原因
      - 1. 被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；2. 代理人丧失民事行为能力；3. 代理人或者被代理人死亡。4. 法律规定的其他情形。【两死两得丧】
    - （三）代理关系终止的效力
      - 1. 及时报告代理事宜和移交财产的义务；2. 及时交回代理证书的义务；3. 履行忠实、保护等附随义务。【恰宝交付】
- 第三节 无权代理
  - 一、狭义无权代理 ★【多、不、简】
    - （一）狭义无权代理的概念与特征
      - 狭义无权代理，是指行为人既没有被代理人的实际授权，也没有足以使第三人善意误信其有代理权外观的代理。
        - 1. 它是指不构成表见代理的无权代理。2. 它是指代理人未获得相应代理权、超越代理权代理以及代理权终止后而实施的代理行为。3. 它在效果上是一种效力待定的行为。其效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。【无权无定无表见】
    - （二）狭义无权代理的效力
      - 1. 被代理人的追认权和否认权
      - 2. 相对人的催告权和撤销权
      - 3. 相对人对代理人的请求权
        - (1) 善意相对人：请求无权代理人履行合同债务或赔偿损失。(2) 恶意相对人：按过错分担损失。
  - 二、表见代理 ★★★【多、不、简、论】
    - （一）表见代理的概念
      - 表见代理，是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的代理。无权代理则仅指除表见代理以外的无权代理，两者的区别主要表现在：
        - (1) 构成要件不同；(2) 法律效果不同；(3) 被代理人是否有权否认无权代理的效果方面不同。
    - （二）表见代理的构成要件（未获得有关理由）
      - 1. 无权代理人并没有获得被代理人的授权。2. 相对人有合理的理由相信无权代理人有代理权。3. 无权代理行为的发生与被代理人有关。

第六章 民事责任

- 第一节 民事责任概述
  - 一、民事责任的概念和特征 ★★【简】
    - 民事责任是指民事主体违反民事义务依法应承担的民事法律后果。
      - 1. 民事责任是违反民事义务的法律后果。2. 民事责任具有补偿性。3. 民事责任具有强制性。4. 责任承担方式以财产责任为主。【强制补偿财产义务】
  - 二、民事责任的分类 ★★【多、不】
    - 1. 产生原因：侵权责任与违约责任。2. 归责方法：过错责任、无过错责任与公平责任。3. 承担方式：财产责任与非财产责任。4. 责任主体的多寡：单独责任与共同责任。5. 共同责任人之间的关系：按份责任与连带责任。
  - 三、民事责任承担方式 ★【多、不】
    - 1.停止侵害；2.排除妨碍；3.消除危险；4.返还财产；5.恢复原状；6.修理、重作、更换；7.继续履行；8.赔偿损失；9.支付违约金；10.消除影响、恢复名誉；11.赔礼道歉；12.惩罚性赔偿。
- 第二节 民事责任的免责事由
  - 一、不可抗力 ★★【多、不、简】
    - 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。（三不）
      - 1. 客观性；2 因果性；3. 相对性。
    - 不可抗力作为免责事由，既可以适用于侵权责任，也可以适用于违约责任。
  - 二、正当防卫 ★★【多、不、简】
    - 正当防卫是指为了保护本人或他人的人身或财产免受正在进行的不法侵害，针对不法侵害人实施的自卫行为。
      - 1. 存在侵害行为。
        - (1) 侵害行为是实施防卫时现实存在和正在发生的；(2) 侵害行为是非法的；(3) 侵害行为是非实施防卫而不足排除的。
      - 2. 防卫行为应适法和适度。
        - (1) 防卫以保卫受侵害的人身或财产为目的；(2) 防卫所必然造成的直接损害必须加于不法侵害人；(3) 防卫行为的强度与侵害行为的强度相当。
  - 三、紧急避险 ★★【多、不、简】
    - 紧急避险是指为了保护本人或他人的人身或财产免受正在发生的危险，不得已采取的致人损害的行为。
      - 1. 如果险情的发生归因于人的行为或者管理下的物或活动，则应由该行为人或者管理人承担民事责任。2. 如果险情的发生归因于自然力，例如雷电引起火灾，避险人原则上不承担民事责任，可以给予适当补偿。3. 如果紧急避险采取措施不当或者超过必要限度而造成不应有的损害，避险人应承担适当的民事责任。
  - 四、自愿救助行为 ★【简、论】
    - 1. 自愿救助行为适用于非专业人员在紧急情况下救助他人的自愿行为。2. 自愿救助行为须在紧急情况下实施。3. 自愿救助行为须以救助他人为目的。4. 自愿救助行为须在自己能力范围内以有利于受助人的方式实施。5. 行为人须尽到一般理性之人在当时情况下应有和可有的谨慎和勤勉。【专业棉签有利于，紧急情况有目的】
  - 五、其他免责事由
    - 1. 依法执行职务；2. 受害人同意；3. 受害人过错
- 第三节 侵害英雄烈士等人格利益的民事责任
  - 一、成立条件 ★【简】
    - 1. 侵害对象是“英雄烈士等”。2. 侵害了英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉。3 损害社会公共利益。
  - 二、人格利益请求权的行使 ★【多、不】
    - 英雄烈士等的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼。英雄烈士等没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关有权依法对侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。

第七章 诉讼时效与期间

- 第一节 诉讼时效概述
  - 一、时效的概念 ★★【简】
    - 时效是指一定的事实状态在一定期间内持续存在，从而产生与该事实状态相适应的法律后果的法律制度。
      - 1. 必须有一定事实状态的存在。2. 该事实状态必须持续存在一定的期限。3. 一定的时间经过能够产生特定的法律效力。
  - 二、诉讼时效的概念和特征 ★★【简】
    - 诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使请求法院保护其权利的请求权，义务人即有权提出拒绝履行抗辩的时效。
      - 1. 法定性；2. 强制性；3. 体现了义务人的时效利益。（法制利益）
  - 三、诉讼时效的类型 ★【多、不】
    - 1. 普通诉讼时效：3 年。2. 特别诉讼时效 3. 最长诉讼时效：损害发生之日起20 年。
- 第二节 诉讼时效的适用范围
  - 一、不适用诉讼时效的请求权 ★★★【多、不、简】
    - 1. 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险。2. 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产。3. 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费 4. 依法不适用诉讼时效的其他请求权。支付存款本金及利息请求权不适用诉讼时效。【三费两还停排消】
- 第三节 诉讼时效期间的计算
  - 一、诉讼时效期间的起算 ★★★【多、不、简】
    - （一）诉讼时效期间起算的一般规则
      - 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，
        - 具体而言：1. 必须是权利在客观上遭受侵害。2. 从权利人知道或应当知道其权利遭受侵害之时起算。3. 权利人知道或应当知道其权利遭受侵害还应当包括知道具体的义务人。
    - （二）诉讼时效期间起算的特殊情形
      - 1. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。3. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。
  - 二、诉讼时效的中止、中断和延长 ★★★【多、不、简、论】
    - （一）诉讼时效的中止
      - 诉讼时效的中止，是指在诉讼时效期间进行中，因发生一定的法定事由使权利人不能行使请求权，从而暂时停止计算诉讼时效期间的制度。
        - 1. 诉讼时效中止的事由
          - (1) 不可抗力；(2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；(3) 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；(4) 权利人被义务人或者其他人控制；(5) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。（代理未定，不可控制）
        - 2. 诉讼时效中止的效果
          - (1) 诉讼时效期间停止计算。(2) 中止事由发生前的时效期间仍然有效。(3) 中止事由消除后诉讼时效期间再计算 6 个月。
    - （二）诉讼时效的中断
      - 诉讼时效的中断，是指诉讼时效进行中因法定事由的发生，推翻了诉讼时效存在的基础，导致已进行的期间全部归于无效，诉讼时效重新起算的制度。
        - 1. 中断的特点
          - (1) 时效的中断发生在时效的进行之中。(2) 发生了一定的法定事由导致时效存在的基础被推翻。(3) 诉讼时效的中断在效力上使已经进行的时效归于无效，从中断或有关程序终结时，诉讼时效重新计算。
        - 2. 诉讼时效中断不同于诉讼时效中止，二者的区别主要表现在：
          - (1) 发生的时间不同。诉讼时效中断可以发生在时效进行中的任何一个阶段，而诉讼时效中止发生在时效期间届满前 6 个月。(2) 发生的事由不同。诉讼时效中断的法定事由一般都是当事人主观意志所能够左右的，而诉讼时效中止的法定事由通常是当事人主观意志所不能控制的事由。(3)法律效果不同。诉讼时效中断的法律效果是在中断事由发生以后，已经经过的时效期间全部归于无效，重新开始计算时效期间；而诉讼时效中止的法律效果在于中止事由发生前经过的时效期间仍然有效，中止事由消除后，诉讼时效期间仍有 6 个月才届满。
        - 3. 诉讼时效中断的事由
          - (1) 权利人向义务人提出履行请求；(2) 义务人同意履行义务；(3) 权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4) 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。（提提诉请，同意其他）
        - 4. 诉讼时效中断的效果
          - (1) 已经经过的时效统归无效；(2) 中断事由消除以后，时效期间重新计算；(3) 在时效中断以后，可能会发生时效再次中断的效果。
    - （三）诉讼时效的延长
      - 诉讼时效的延长，是指在诉讼时效期间届满以后，权利人基于某种正当理由，要求法院根据具体情况依职权决定是否予以延长的制度。
        - 1. 出现法律规定的特殊情况。2. 当事人提出延长诉讼时效的申请。3. 由法院决定。
- 第四节 诉讼时效的效力
  - 一、诉讼时效效力的主要内容 ★★【多、不、简】
    - 1. 义务人享有抗辩权 2. 义务人已自愿履行的不得请求返还 3. 法院不得主动适用诉讼时效的规定
  - 二、诉讼时效利益的抛弃 ★★【多、不、简】
    - 1. 诉讼时效利益不得预先抛弃 2. 诉讼时效期间届满后时效利益的抛弃诉讼时效期间届满后时效利益抛弃的方式，可以是义务人实际履行债务。义务人一旦同意履行，就不能再主张时效利益。3. 义务人抛弃诉讼时效利益的法律效果从抛弃之日起，诉讼时效期间重新计算。
- 第五节 除斥期间
  - 一、除斥期间的概念和特征 ★★★【简】
    - 除斥期间也称不变期间，是指法律规定或者当事人约定的某种权利的预定存续期间。
      - 1. 除斥期间是撤销权、解除权等权利的存续期间。2. 除斥期间可以由法律规定或者当事人约定。3. 除斥期间一般自权利人知道或者应当知道权利产生之日起计算。4. 除斥期间不发生诉讼时效中止、中断和延长的规定。【两定两知不中断】
  - 二、除斥期间与诉讼时效的区别 ★★★【简】
    - 1. 适用对象不同。2. 能否由当事人约定不同。3. 能否中止、中断、延长不同。4. 届满后的法律效果不同。5. 是否允许法院主动援引不同。【中岳引果香】

第三部分

- 考前案例串联

王大毛与李小丽于2020年结婚，婚后不久李小丽怀孕。怀孕期间，王大毛的父亲老王表示愿意赠与孩子和田玉佩一个，李小丽未置可否，王大毛表示接受。此后，孩子王小淘顺利出生。2022年春节期间，老王对前来拜年的王小淘说：“爷爷给你500元的压岁钱，你别告诉你爸爸妈妈”。王小淘欣然接受。

王大毛在婚后一直就职于至诚公司，因表现良好，2023年4月，王大毛被任命为采购经理，负责代理至诚公司对外采购各项物资，但至诚公司与王大毛约定，王大毛仅可在20万元范围内签订合同。2023年5月，王大毛未经公司同意，擅自与希望公司（不知王大毛的权限）签订价值40万元的茶叶买卖合同。

2023年10月，王大毛在代理至诚公司与汉江公司签订家具买卖合同时，汉江公司的合作公司长江公司的工作人员杭小飞对王大毛谎称该批家具是实木的。签订买卖合同后，王大毛才发现该批家具的木料是人工压制。经查，汉江公司对上述事实知情。

2024年12月，至诚公司提起撤销权诉讼，要求撤销与汉江公司之间的买卖合同。

请根据上述案情，回答下列问题：
1.和田玉佩的赠与合同效力如何？为什么？
2.压岁钱的赠与合同效力如何？为什么？
3.希望公司能否要求至诚公司支付40万元价款？为什么？
4.2023年10月，至诚公司是否有权撤销合同？为什么？
5.至诚公司的请求能否得到法院支持？为什么？

使用说明

扫码领取后续学科讲义
免费活动领签名纪念版

配套带背课程 + 案例判断练习
扫码直达课程学习链接

本资料由 New lawyer（各平台同名）邀请李劲松老师（微博 @ 民法李劲松）编纂，版权所有，请勿私自商用，使用过程中请勿去除品牌标识等任一内容，违者必究。

编纂参考：主要依据马工程图书、法考新大纲，附带参考主流本科教材、部分院校本科期末试题，知识点覆盖全面、新法条更新完善、接轨法考，无需担心内容缺失；

使用过程中，如有内容超出各学校划定范围，划掉多余内容即可。

重要程度：
★★★（预测命中率高 + 考察形式较难—应当全部理解背诵、学会运用）
★★（预测命中率高 + 考察形式较易—应当全部理解背诵）
★（预测命中率中 – 如时间紧张，可以稍稍降低背诵标准）

标注提醒：
【选 – 选择题易考】【多 – 多选题易考】【不 – 不定项易考】【名 – 名词解释易考】【简 – 简答题易考】【论 – 论述题易考】【新 – 新增新修易考】

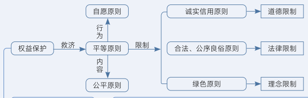
背诵提醒：
加粗变色—法条、概念原文中得分关键词

配套视频：配套课程共计 3 小时左右
(1) 大框架梳理带背 (10m–15m) 快速搭建学科架构、梳理重难章节
(2) 核心关键词带背 (1.5h–2h) 结合联想案例、助记口诀、对比表格、法条原理。快速记忆采分关键词、吃透核心考点
(3) 二轮串背关键词 (0.5h) 快速串背采分关键词、巩固考点记忆
(4) 大案例带练带背 (0.5h) 演练读题技巧、法律关系、答题技巧、易考考点
听课过程中，让大家边听边背、听完背完、高效轻松、无痛过期末。

配套练习：针对星级考点配套 100 题判断题，线上练习、速练速背、查漏补缺、练习手感，记忆后用练题形式进行碎片化重复巩固。

第一章 民法的基本原理

- 一、民法的概念【名】
  - 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范的总和。（主体、内容、范围）
- 二、民法调整的对象【多、不】
  - 1. 含义：民法调整的平等主体之间的人身关系与财产关系。2. 判断：平等主体 + 法律规定。3. 类型：人身关系（人格 + 身份）+ 财产关系。
- 三、民法的基本原则 ★★★【简、论】



  - 1. 保护民事权益原则：(1) 保护人身、财产权。(2) 还包括利益。(3) 还保护新型民事权益；(4) 请求义务人履行义务。（保护的范围 + 保护的方式）
  - 2. 平等原则：(1) 人格平等；(2) 法律地位平等；(3) 救济平等；(4) 实质平等。（事前——事中——事后）
  - 3. 自愿原则：(1) 自主决定；(2) 自主选择：内容、相对人、方式、救济；(3) 自负其责。（事前——事中——事后）
  - 4. 公平原则：(1) 活动公平；(2) 活动评价；(3) 司法公平。（事前——事中——事后）
  - 5. 诚信原则：(1) 行为规则功能；(2) 解释功能；(3) 衡平功能；(4) 填补漏洞功能；(5) 推动交易功能。（交易横行多漏洞，诚信解释好功能）6. 公序良俗原则：公共秩序 + 善良风俗。7. 绿色原则：保护环境 + 节约资源。
- 四、民事法律关系 ★★★【多、不、简】
  - （一）概念与特征
    - 民事法律关系是民事法律规范在调整人们之间的社会关系过程中所形成的以民事权利和民事义务为内容的一种特殊社会关系。（前提 + 内容 + 本质）
      - 1. 民法所调整的社会关系在法律上的表现。2. 人与人之间的权利义务关系。3. 具有平等性。4. 具有一定程度的任意性。（任平双重关系）
  - （二）要素
    - 1. 主体：自然人、法人、非法人组织 + 国家。(3+1)2. 内容：权利（自由）+ 义务（拘束）。3. 客体：物、货币和有价证券、人身利益、无体财产、其他。
- 五、民事法律事实【多、不、简】
  - （一）概念
    - 民事法律事实是指依法能够引起民事法律关系产生、变更或消灭的客观现象。
      - 1. 法律事实是一种客观存在的社会生活中出现的事实，而不是当事人主观的内心意思。2. 法律事实必须能够引起一定的法律后果。3. 法律事实能否引起一定的法律后果或者引起何种特定的法律后果，最终都取决于法律的规定。（事实后果加法定）
  - （二）分类
    - 1. 事件：是指与人的意志无关 2. 行为：人的有意识的活动 (1) 民事法律行为。(2) 事实行为。

第二章 民事主体

- 第一节 自然人
  - 一、权利能力 ★★【多、不、简】
    - （一）概念与特征
      - 自然人的民事权利能力是指自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格。
        - 1. 平等性。2. 不可剥夺性。3. 不可放弃和不可转让性。4. 法律限制性。（平等限制三不可）
    - （二）开始和终止
      - 始于出生，终于死亡。
        - 1. 胎儿受保护：涉及利益保护，视为有能力。2. 死者受保护：侵害死者人格利益，近亲属可以主张侵权。
  - 二、行为能力 ★★★【多、不】
    - 1. 完全：年龄大、本领强，一切都可以。2. 限制：中间为限制，纯获益、相适应有效，其余效力待定。3. 无：年龄小、全疯傻，一切都无效。
  - 三、监护制度 ★★【多、不、简】
    - 监护是指对未成年人和无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护的民事法律制度。（对象 + 监督、保护）
      - （一）设定的方式【新】
        - 1. 兜底：法定监护 + 国家监护 2. 意思自治：意定监护（自己选，丧失前任意解除）+ 遗嘱监护（父母选，不能违反当然监护）3. 解决争议：协议监护（不能违反当然监护）+ 指定监护（直接找法院 + 间接找法院）
      - （二）撤销监护
        - 1. 实施严重损害被监护人身心健康的行为；2. 怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；3. 实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。（侵害合法身心，拒绝委托危困）
      - （三）监护终止
        - 1. 被监护人取得或者恢复完全民事行为能力；2. 监护人丧失监护能力；3. 被监护人或者监护人死亡；4. 人民法院认定监护关系终止的其他情形。（两死两得丧）
  - 四、宣告失踪 ★★【多、不、简】
    - （一）条件
      - 1. 须该自然人处于持续的下落不明状态。2. 须该自然人下落不明满2 年。3. 须由该自然人的利害关系人向法院申请。4. 须经法院依法宣告。（下落 2 不明，宣告 3 申请）
      - 【利害关系人】近亲属；有继承权的亲属；与被申请人有民事权利义务关系的民事主体。
    - （二）效果——指定财产代管人
      - 主张权利 + 履行义务。
  - 五、宣告死亡【多、不、简、论】
    - （一）条件【新】
      - 1. 须自然人处于持续下落不明状态并达到一定期间；2. 须由利害关系人向法院申请（普通债权人、债务人原则不得申请宣告死亡）；3. 须经法院依法宣告。（下落 420，宣告要申请）
    - （二）效力：妻离子散，家破人亡
      - 1. 死亡时间：判决生效日——下落不明日。2. 未死亡：不影响行为效力。
  - 五、宣告死亡【多、不、简、论】
    - （一）条件【新】
      - 1. 须自然人处于持续下落不明状态并达到一定期间；2. 须由利害关系人向法院申请（普通债权人、债务人原则不得申请宣告死亡）；3. 须经法院依法宣告。（下落 420，宣告要申请）
    - （二）效力：妻离子散，家破人亡
      - 1. 死亡时间：判决生效日——下落不明日。2. 未死亡：不影响行为效力。
    - （三）撤销
      - 1. 婚姻：原则，自行恢复；例外，再婚例外，声明例外。2. 继承：返还财产，3. 子女：可协商解除，不可单方主张无效。
  - 六、个体工商户与农业承包经营户 ★【简】
    - “两户”在民事主体方面有以下特点：【名人得吃饭】
      - 1. 在主体资格的取得上，个体工商户的主体资格办理登记时取得，农村承包经营户的主体资格在与农村集体经济组织签订承包合同时取得。2. 在主体的民事活动范围上，而“两户”仅从事特定领域的民事活动。其中，个体工商户从事工商业经营，农村承包经营户从事农业经营。3. 在主体的人员构成上，“两户”可以是家庭。4. 在主体的名称上，而个体工商户可以起字号。
- 第二节 法人
  - 一、法人的概念与特征 ★★【简】
    - 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
      - 1.依法成立；2. 具有独立法律人格；3. 独立承担民事责任；4. 能长期存续。（法人存责）
  - 二、法人的能力 ★★【简】
    - （一）法人的权利能力的限制
      - 1. 法律和行政法规的限制；2. 性质的限制；3. 设立目的的限制。（目无法制）
    - （二）法人的民事行为能力的特点
      - 1. 法人的民事权利能力和民事行为能力同时发生、同时消灭。2. 法人的民事权利能力和民事行为能力的范围一致。3. 法人的民事行为能力以团体意思为前提，通过法人的机关来实现。【时间范围，机关实现】
  - 三、法定代表人 ★★★【多、不】
    - 1. 原则：法人名义，法人担责；自己名义，自己担责。2. 限制：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制不得对抗善意相对人。3. 责任：法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。【新】出现人章关系不一致时，看人不看章。
  - 四、法人的终止 ★★
    - （一）法人终止的原因【简】
      - 1. 法人解散；2. 法人被宣告破产；3. 法律规定的其他原因。
      - 解散的原因：
        - 1. 法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现；2. 法人的权力机构决议解散；3. 因法人合并或者分立需要解散 4. 法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销；5. 法律规定的其他情形。（分合议章吊撤闭）
    - （二）法人的清算【多、不】
      - 清算期间法人存续但不得从事与清算无关的活动。
- 第三节 非法人组织
  - 一、非法人组织的概念和特征 ★【简】
    - 非法人组织是指不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。主要法律特征：
      - 1. 具有以成员为基础的稳定的组织体；2. 有特定的目的和民事活动范围；3. 以组织体的名义进行民事活动；4. 组织体的民事责任不以成员的出资为限，当组织体的财产不足以清偿债务时，其出资人或者设立人承担无限责任；5. 应当依法登记设立。（登记名义无限责，目的范围组织体）
  - 二、合伙的概念与特征 ★【简】
    - 合伙是指两个或两个以上的民事主体订立合伙协议，共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，对合伙债务承担无限连带责任的营利性组织。
      - 1. 以合伙人订立合伙协议为基础；2. 以共同出资为前提；3 合伙人共同经营、共享收益、共担风险。4. 合伙财产具有相对独立性。5. 合伙的经营具有相对独立性；6. 合伙人对合伙债务承担无限连带责任。（四共两独立，无限有协议）

第三章 民事权利

- 一、民事权利的概念和特点 ★★【简】
  - 民事权利是指民事法律关系中的主体依法律规定或合同约定，根据自己的意志实现一定利益的可能性。
    - 1. 民事权利由民法所确认；2. 民事权利以民事主体的利益为核心；3. 民事权利体现为民事主体一定范围内的行为自由；4. 民事权利受到国家强制力保障；5. 民事权利具有平等性【行为自由法确立，平等保障有利益】
- 二、民事权利的分类 ★★★【多、不】
  - （一）财产权与非财产权
    - 1. 财产权：物权、债权、知识产权等。2. 非财产权：人格权、身份权。
  - （二）绝对权与相对权
    - 1. 绝对权：义务主体不特定。人格权、身份权、物权、继承权、知识产权及其他无形财产权。2. 相对权：义务主体特定。债权。
  - （三）支配权、请求权、形成权与抗辩权
    - 1. 支配权：物权、知识产权、人身权、继承权。2. 请求权：债权请求权、物权请求权、人格权请求权、继承权请求权、知识产权请求权等。3. 形成权：简单形成权与形成诉权。4. 抗辩权：一时性抗辩权和永久性抗辩权。
- 三、民事权利与民事义务 ★★【多、不、简】
  - （一）概念、特性
    - 民事义务是指民事法律关系的当事人一方为了满足他方利益所应实施的行为或者所应遵循的行为限度，是法律加于当事人的作为或不作为的法律拘束。
      - 1. 强制性。2. 限定性。
  - （二）民事义务的分类
    - 1. 法定义务和约定义务。2. 积极义务和消极义务。3. 专属义务和非专属义务。
  - （三）民事权利与民事义务的关系
    - 1. 有权利必有义务。2. 无义务则无权利。3. 有义务就有强制；4. 有权利就有救济。【有有无无，强制救济】
- 四、权利的行使的准则 ★★★【简、论】
  - 权利行使是指权利的享有者为实现自己的权利而依照权利的内容和范围实施一定行为
  - 三项基本准则：权利行使自由、权利与义务相一致、禁止权利滥用。
    - （一）权利行使自由（意愿+内容+方式）
      - 权利人享有行使权利的意志自由，其他人不得干涉和妨碍。权利行使自由也包括不行使权利的自由。行使权利要采用正确的方法。权利行使方法可分为两类：事实行为方法与法律行为方法。
    - （二）权利与义务相一致（对自己+对他人）
      - 1. 享有权利的同时必须承担义务。2. 权利附带义务。
    - （三）禁止滥用权利
      - 滥用权利应当具备如下条件：【行为、目的、结果】
        - 1. 权利人行使了权利。2. 以加害他人为主要目的。3. 行为人的行为侵害了他人的合法权益。
      - 滥用权利将产生如下两方面的法律后果：【无效 + 赔偿】
        - 1. 权利行使产生超过合理界限的部分不具有法律约束力。2. 滥用权利造成他人损害，构成侵权的，应承担侵权责任。
- 五、权利的自力救济 ★【简、论】
  - 自力救济又称私力救济，是指民事主体在法律允许的范围内，凭借自身的力量对自己或他人的权利实施保护的行为。在我国民法领域，法律允许的自力救济方式主要为自卫行为、自助行为和救助行为
    - 1. 自卫行为：自卫行为是指为了使自己或他人的财产或人身免受侵害或者遇到紧急危险时，为防止损害的发生或扩大而采取的必要措施。依法实施的使自己或他人利益免于受损的行为，包括正当防卫和紧急避险。
    - 2. 自助行为：自助行为是指民事主体为保护自身请求权的实现，在情势紧急又不能及时请求国家公权力救济的情况下实施的扣押他人财产、拘束他人行动自由的合法措施。
    - 3. 救助行为：救助行为是指行为人在他人受到不法侵害或遭遇危险时主动给予的救护和援助。
      - (1) 对救助人所受损害的救济。(2) 对救助行为致他人损害的免责。

第四章 民事法律行为

- 第一节 民事法律行为概述
  - 一、民事法律行为的概念和特征 ★★【简】
    - 民事法律行为是指民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。
      - 1. 它是民事主体实施的以设立、变更、终止民事法律关系为目的的行为。2. 它是通过意思表示实施的行为。3. 它是能够产生当事人预期的法律效果的行为。【预期意思有目的】
  - 二、民事法律行为的类型 ★★【多、不】
    - （一）单方法律行为、双方法律行为、共同法律行为与决议行为
      - 1. 单方法律行为：根据一方的意思表示就能够成立的行为。2. 双方法律行为：双方当事人意思表示一致才能成立的法律行为。3. 共同法律行为：各方基于共同的目的达成的意思表示一致的协议。4. 决议行为：法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出的意思表示。
    - （二）财产行为与身份行为
      - 1. 财产行为：以发生财产上的法律效果为目的的行为，此类行为的后果通常是在当事人之间发生财产关系的变动。2. 身份行为：以发生身份上的法律效果为目的的民事法律行为，此类行为通常在当事人之间发生身份关系的变动。
    - （三）有偿法律行为与无偿法律行为
      - 1. 有偿法律行为：一方通过履行法律行为规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为一定给付的法律行为。2. 无偿法律行为：一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不需要为对待给付的法律行为。
    - （四）诺成性行为与实践性行为
      - 1. 诺成性行为：当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的法律行为。2. 实践性行为：除当事人双方意思表示一致以外，尚需交付标的物才能成立的法律行为。
    - （五）要式行为与不要式行为
      - 1. 要式行为：应当根据法律规定或当事人约定的方式而实施的法律行为。2. 不要式行为：当事人实施的法律行为依法并不需要采取特定的形式，当事人可以采取口头方式、书面形式或其他形式。
- 第二节 意思表示
  - 一、意思表示的概念和特征 ★【简】
    - 意思表示是指向外部表明意欲发生一定私法上效果之意思的行为。
      - 1. 意思表示的表意人具有旨在使法律关系发生变动的意图。2. 意思表示是一个意思由内到外的表示过程。3. 依据意思表示是否符合相应的生效要件，法律赋予其不同的效力。【内外意图不同效】
  - 二、意思表示的生效 ★★【多、不】
    - 意思表示
      - 无相对人的意思表示
        - 原则——作成主义
        - 例外——遗嘱
      - 有相对人的意思表示
        - 相对人不特定——发出主义
        - 相对人特定
          - 对话方式——了解主义
          - 非对话方式——到达主义
          - 公告方式——发布主义
  - 三、意思表示的解释 ★★【多、不、简、论述】
    - 意思表示解释是指在意思表示不清楚、不明确而发生争议的情况下，法院或仲裁机构对意思表示进行的解释。
      - （一）有相对人的意思表示解释和无相对人的意思表示解释
        - 区别意义：1. 是否否需要有意思表示的受领人不同。2. 是否需要考虑受领人的理解水平不同。3. 意思表示所使用词句在意思表示解释中的作用不同。（用词用人有水平）
      - （二）意思表示解释的规则
        - 1. 对用语应当按照通常的理解进行解释；2. 整体解释；3. 目的解释；4. 习惯解释；5. 依据诚信原则解释。（习惯用语，整体目的，很诚信）
- 第三节 民事法律行为的成立和生效
  - 一、民事法律行为的成立要件 ★★【简】
    - 1. 当事人；2. 意思表示；3. 具备民事法律行为成立的内容。4. 民事法律行为的成立还需要法律规定的特别要件。（三有，有人，有意，有内容）
  - 二、民事法律行为的生效 ★★【简】
    - 民事法律行为的生效，是指民事法律行为成立后，符合法律关于民事法律行为生效要件，能够产生法律上的效力。
      - 1. 行为人具有相应的民事行为能力。2. 意思表示真实。3. 不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗。（三好，人好，意好，内容好）
- 第四节 附条件和附期限的民事法律行为
  - 一、附条件的民事法律行为 ★★【多、不、简】
    - 附条件的民事法律行为，是指当事人在民事法律行为中特别规定一定的条件以条件的成就与否来决定民事法律行为效力的发生或消灭的民事法律行为。
      - （一）民事法律行为所附条件的特征
        - 1. 条件必须是将来发生的事实；2. 条件必须是不确定的事实 3. 条件成就必须可能；4. 条件必须是由当事人意定的而不是法定的；5. 条件必须合法。（将来可能不确定，现在意定得合法）【新】附不能条件：约定为生效的，法律行为不生效；约定为失效条件的，视为未约定。
      - （二）民事法律行为所附条件对当事人的拘束力
        - 1. 民事法律行为已经产生形式上的拘束力。2. 在附条件的民事法律行为成立以后、条件成就以前，当事人均不得为了自己的利益，以不正当的行为促成或阻止条件的成就。3.期待权的保护。【其心行不当诛】